

1500614-74.2021.8.26.0557
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
Comarca: Barretos
Foro: Foro de Barretos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
GEÓRGIA DE SANTIS e outro

Vistos.

GEORGIA DE SANTIS, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barretos
Foro de Barretos
Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos-SP - cep 14783-195

1500614-74.2021.8.26.0557 - lauda
CONCLUSÃO: Em 15 de setembro de 2022 faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Luciano de Oliveira Silva.

SENTENÇA

Processo nº:
1500614-74.2021.8.26.0557
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
GEÓRGIA DE SANTIS e outro

Vistos.

GEORGIA DE SANTIS, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 05 de novembro de 2021, às 17h43min, no estabelecimento comercial denominado Pneu Center Automotiva Barretos Ltda, situado na Av. Engenheiro Necker Carvalho de Camargo, n. 2.431, bairro Jardim Soares, nesta cidade de Barretos/SP, três indivíduos não identificados e a ré, em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, de propriedade da pessoa jurídica vítima. Narrou-se na denúncia que a ré e outros três indivíduos combinaram a subtração de quantia em dinheiro existente no estabelecimento vítima e, para tanto, ficou a ré com a função de conduzir em seu veículo Chevrolet/Prisma, branco, placa EQN-3878, até a Rua Venezuela, local em que descenderam duas pessoas que foram em direção à loja que seria subtraída. Em seguida, a ré foi até o cruzamento da rua Peru, com a Av. 3 para buscar seus comparsas, momento em que foi vista por funcionário da loja Irriga System, que a reconheceu por fotografia. Neste interregno, os indivíduos que descenderam na Rua Venezuela anunciaram o roubo no estabelecimento vítima, exercendo grave ameaça com o emprego de arma de fogo, e exigiam, a todo momento, uma pasta azul em que ficava, geralmente, o dinheiro para pagamento dos funcionários. Todavia, a pasta estava vazia naquele dia e, por essa razão, os agentes se apossaram de R\$ 30,00 (trinta reais) que estava na caixa e saíram ameaçando o funcionário que entregou o dinheiro, uma vez que diziam que iriam, naquela noite, até a residência dele. Logo em seguida, a Polícia Militar recebeu a informação de que dois indivíduos, com as mesmas características dos assaltantes, estavam trocando de roupa e entrando no veículo Prisma acima descrito. Após localizado o veículo, iniciaram acompanhamento e, no cruzamento da Rua 30 com a Av. 1, uma viatura os alcançou e parou em frente ao veículo conduzido pela ré, onde estavam os demais indivíduos. Após a ordem de parada, GEÓRGIA, que conduzia o carro, acelerou contra um dos policiais que foi obrigado a desviar e entrar atrás de outro veículo para não ser atingido. Neste momento, os policiais verificaram que o passageiro estava armado e, portanto, dispararam contra o automóvel que, todavia, empreendeu fuga e logrou evadir-se, ocasião em que cada indivíduo tomou rumo ignorado. O carro foi abandonado por GEÓRGIA na Rua 4 com a Av. 1 e foi apreendido. A ré solicitou auxílio de uma colega que a levou para casa, ocasião em que os policiais foram em seu encalço, após verificar o endereço do proprietário do veículo, local em que a prenderam em flagrante.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 03/235) e foi recebida em 03 de junho de 2022 (fls. 245/247). A ré foi citada (fls. 300/301). Resposta à acusação às fls. 311/312. Em instrução foram ouvidos o representante legal da empresa vítima, seis testemunhas comuns e a ré foi interrogada (fls. 313 - mídia audiovisual). Em memoriais o Ministério Público apontou a condenação da ré (fls. 313 - mídia audiovisual), enquanto a Defesa pleiteou a improcedência do pedido acusatório, absolvendo-se a ré por falta de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a revogação da prisão preventiva, ou a concessão de prisão domiciliar. Quanto à dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado. (fls. 323/338).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime constatou-se pelo boletim de ocorrência de fls. 14/19 e

auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, além da prova oral colhida.

Perante a Autoridade Policial, a ré GEORGIA DE SANTIS negou a prática do crime de roubo. Alegou que quando saía de casa foi abordada por dois homens, um deles moreno com uma máscara preta e portando uma arma e outro, branco, que a fizeram dirigir para local incerto. Em determinado momento, o rapaz negro desceu, encontrou com outro homem e saíram a pé. O rapaz branco ficou no carro com ela por quinze minutos, ocasião em que o indivíduo negro retornou e a mandou dirigir em linha reta. Quando uma viatura parou em frente ao carro, o negro engatilhou a arma e a mandou acelerar. Por isso, acelerou e passou ao lado dos policiais. Neste momento, os agentes públicos atiraram em face do indivíduo armado, o que rasgou o pneu do veículo e a fez jogá-lo em uma rotatória, com a intenção de pará-lo. Todavia, os indivíduos a fizeram continuar e a ameaçaram dizendo que sabiam onde ela morava e que tinha uma filha. Ao depois, desceram do veículo e se evadiram a pé. Então, ligou para Raissa e pediu ajuda para ir até sua casa. Quando lá já estava, policiais a abordaram e perguntaram dos demais indivíduos no veículo. Direcionou os policiais até o local onde havia deixado o carro. Afirmou que perdeu a chave do automóvel (fls. 11/12). Em juízo, afirmou que administra o patrimônio de seu genitor na cidade. Negou os fatos imputados na denúncia. Afirmou que foi ela quem levou os policiais até o veículo quando os policiais a abordaram em casa. Sobre os fatos, disse que estava perto de casa quando apareceram os indivíduos que a fizeram dirigir, sempre sob ameaça. Alegou que, se tivesse envolvimento com o roubo, não o faria com seu carro e tampouco voltaria à sua residência. Responde a outro processo por roubo, mas com fatos ocorridos após o do presente feito. Questionada, afirmou que foram três indivíduos que a abordaram perto da sua casa, ambos utilizando máscara de proteção contra Covid. Acredita que ninguém viu essa abordagem. Estava dentro de seu carro naquele momento em direção ao mercado. Contou que quando um indivíduo desceu do carro, outro ficou no banco de trás. O outro desceu e se encontrou com outra pessoa. Sobre esse outro, não o viu mais. Não chegou a ficar sozinha dentro do carro. Não conhecia esses indivíduos, mas eles pareciam conhecê-la, pois sabiam o local em que ela morava e que tinha uma filha. Questionada, disse que avançou contra o policial porque um indivíduo que estava ao seu lado, engatilhou a arma e a mandou andar. Sobre as características físicas dele, disse que um era moreno e o outro branco. O terceiro era "médio" (sic). Na fuga, levou três indivíduos. Disse que uma pessoa sentada no banco de trás com o braço sobre o banco não poderia estar fugindo da polícia, pois estava tranquila. Nenhum dos indivíduos estava deitado no banco. Todos estavam sentados, inclusive quando ficou sozinha com apenas um destes agentes. Depois que conseguiu despistar um dos policiais, como o pneu do carro estava furado, ela jogou o carro em uma rotatória para tentar parar, mas eles não deixaram. Depois, parou e eles desceram. Então, ligou para sua amiga e disse que precisava ir para casa e, então, para uma borracharia. Não pretendia registrar ocorrência, pois sabiam o local em que ela morava. Responde a outro roubo com Robson e David, este último seu companheiro. Não foram eles que a abordaram. O homem branco que entrou no carro era um homem mais forte, mas não gordo. O outro, negro, era mais alto e bem magro. Seu companheiro, todavia, embora seja da mesma cor, possui estatura mais baixa. Às perguntas da defesa, disse que é natural de Santos e reside em Barretos há alguns poucos anos. Jamais se envolveu em outra abordagem policial. Os indivíduos a ameaçaram para não intentar ação penal contra eles. Sobre sua família, disse que sua genitora faleceu. Sua madrasta é policial federal e seu pai possui um patrimônio em valor suficiente para não ter necessidade de executar tais atos, pois sua avó possuía chácaras e dez casas que eram administradas por ela. O Prisma de cor branca apreendido é seu e foi adquirido com recursos próprios. O seu veículo possui dois encostos de cabeça no banco de trás (fls. 313 - mídia audiovisual).

Paulo César Telis Cardoso, representante legal da vítima, narrou que pouca coisa foi levada. Dois indivíduos entraram armados e colocaram a arma em sua cabeça. Afirmou que os roubadores se assustaram com a quantidade de clientes no estabelecimento, pois, para chegar ao caixa, precisavam passar por eles. A todo

momento ordenavam que mostrasse onde estava a "pasta azul", mas, por sorte, havia pago seus funcionários 40 (quarenta) minutos antes. Não sabe como eles sabiam desta pasta. Neste interregno, eles viram que não tinha nada e saíram correndo levando pouca coisa que estava na mesa. Somente um estava armado e ambos estavam com máscara de proteção para COVID. Um estava de boné e outro com camiseta da Constru Ribeiro. Um era mais moreno, mais alto e mais "magrelão", o outro era mais claro e mais "fortinho" (sic). Não chegou a ver a ré, mas recebeu a informação dos vizinhos de que ela estava no carro, deu a volta e os esperou em outro quarteirão. Mas, a viu no depoimento na delegacia e ela estava presa. No dia, um policial que era cliente seu afirmou que um outro colega os viu correndo para o carro e conseguiram prender (fls. 313 - mídia audiovisual).

Raissa Olivia Moreira Aguilera, testemunha comum, informou que a ré a ligou um pouco antes das 18h00 perguntando se podia buscá-la em frente a escola Anália Franco. Informou-a que estava saindo de viagem, mas GEÓRGIA disse que era rápido e, como estava com uma voz um pouco agitada, acabou indo. No local, chegou pela Av. 7 e pediu para que ela atravessasse uma praça. Andou cerca de cinco quarteirões até a casa dela. Lá ela entrou e, quando estava saindo, a polícia já a abordou. Questionada, disse que havia perguntado para a ré o que havia acontecido e ela disse que o pneu do carro havia estourado e se conhecia um borracheiro. Chegou, inclusive, a ligar para um borracheiro e se disponibilizou a deixar GEÓRGIA lá, mas ela queria passar em casa primeiro. Em nenhum momento a ré afirmou que havia sido vítima de um roubo e tampouco que havia participado de algum. Foi bem rápido do momento que a acusada entrou em casa e foi abordada pela polícia na saída. Em nenhum momento GEÓRGIA afirmou que precisava fugir (fls. 313 - mídia audiovisual).

Alex Fornel Maringolo, investigador de polícia ouvido como testemunha comum, narrou que recebeu uma ordem de serviço para identificar uma testemunha que trabalha em uma loja na esquina da Pneu Center que teria visto GEÓRGIA passando por lá e deixou os indivíduos. Identificou, então, Julianio, que era essa testemunha. Após, em conversa com os policiais que estiveram no flagrante, eles disseram que a ocorrência se iniciou com o Cabo PM Donato, que informou o COPOM da atitude suspeita de dois indivíduos que teriam trocado de roupas e entrado em um veículo Prisca de cor branca. Após identificar o PM Donato, o intimou e ele narrou isso perante a Autoridade Policial. Não acompanhou a oitiva da testemunha Julianio, mas ficou sabendo que ele estava trabalhando no fundo da loja e ouviu uma porta batendo. Ele, então, diz que não esquece GEÓRGIA que, posteriormente, foi reconhecida. Tem ciência de que dois celulares foram apreendidos, o da ré e o de Raissa. Todavia, como decorreu de prisão em flagrante, o caso não foi encaminhado para o setor de investigação, a não ser para a identificação das testemunhas (fls. 313 - mídia audiovisual).

Iara Placidina de Carvalho, policial militar e testemunha comum, narrou que recebeu do COPOM a comunicação de um roubo na loja de pneus. No local, o proprietário mostrou as filmagens e disse que os autores buscavam uma pasta azul que era onde ficava o dinheiro utilizado para pagar os funcionários. Todavia, a pasta estava vazia e eles acabaram levando apenas R\$ 30,00 (trinta reais). Após, um policial militar de folga, sem saber da ocorrência, acionou o COPOM e narrou que indivíduos, que ostentavam as mesmas características dos do vídeo, haviam trocado de roupa na rua de trás da loja roubada e entraram em um veículo branco. Em consulta à placa, verificaram que era da ré. Sua equipe não a encontrou e outros policiais tentaram sua abordagem. Depois, foram até o endereço que constava no documento do veículo. Foi ela quem conduziu o veículo para os indivíduos fugirem. Quando chegou na residência da ré, ela estava lá junto de uma amiga chamada Raissa. No local, GEÓRGIA disse que fora forçada a dirigir e "andar sempre reto". Acrescentou que não conhecia os indivíduos. Foi outra equipe que foi até o local em que o veículo estava. Não conhecia a acusada de outras abordagens. Recorda-se que a acusada não autorizou a entrada na residência dela. Todavia, na casa dos fundos, havia outro morador que franqueou a entrada e, no local, foram encontradas munições e sementes

que, posteriormente, constatou-se serem de maconha. Não se lembra se GEÓRGIA indicou para outra equipe o local em que o veículo estava de livre e espontânea vontade (fls. 313 – mídia audiovisual).

Wanderson Lacerda de Souza, policial militar e testemunha comum, narrou que foram acionados para um roubo em uma loja de pneus na entrada da cidade, na Av. 7. No local, disseram que eles foram abordados e levaram R\$ 30,00 (trinta reais). Mencionaram um prisma branco. Pouco tempo depois, um policial teria acionado a rede avisando que o teria visto, o que ocasionou em outra equipe encontrá-lo e acompanhá-lo. Estava com a Cabo Iara na ocasião. Foram, após, até a residência da ré, onde um homem estava. Lá, encontraram munições, que foram apresentadas ao plantão policial. Não se recorda da condução de GEÓRGIA, mas lembra-se dela no Distrito Policial. Na rua, não teve contato com a acusada. Às perguntas da defesa, esclareceu que as munições foram encontradas na casa do fundo, onde morava um homem. A da ré estava fechada e, por isso, não entraram. Recorda-se que conduziram esse homem à delegacia, mas não se recorda se o flagrante foi ratificado. Como não entraram na casa da acusada, tudo o que encontrou no local foi na casa dos fundos (fls. 313 – mídia audiovisual).

A testemunha comum Sandro De Aquino Donato, policial militar, informou que estava passando em via pública quando viu dois rapazes em atitude suspeita, andando rápido e trocando de roupa. Isso chamou atenção, pois tinha ciência de que vários roubos em estabelecimentos comerciais estavam acontecendo. Entrou em contato com o pessoal do 190 e perguntou se havia algum fato neste sentido. Recebeu a informação de que sim, na PC Pneus e os notificou dos indivíduos na sua frente. A abordagem não se deu no local, pois eles entraram em um veículo Prisma branco que estava a aproximadamente trezentos metros do estabelecimento vítima. Como estava de motocicleta, continuou o acompanhamento ao veículo enquanto falava com a policial no telefone. Questionado, viu que a motorista era uma mulher e que os outros dois entraram, um no banco da frente e outro de trás. A mulher que dirigia, quando os buscou, estava sozinha. Pouco a frente, na rua 30 com a Av. 1, uma viatura parou em via pública para fazê-la parar. De primeiro, ela parou, mas, quando os policiais desceram, ela jogou o veículo contra os policiais e empreendeu fuga. Um policial foi obrigado a sair da frente para não ser atropelado. Neste momento, o militar disparou contra o veículo. Depois disso, a viatura foi no mesmo sentido tentando alcançada e a testemunha também, mas perderam-na de vista. Às perguntas do parquet, asseverou que a motorista não foi coagida, pois estava dirigindo tranquilamente até ser abordada. Aos questionamentos da defesa, asseverou que acompanhou o veículo a menos de cinquenta metros. De onde estava, não tinha como ver se havia alguém deitado no veículo. Depois que todos entraram, todavia, não chegou a ver mais do que três cabeças no veículo. Inclusive, o de trás estava com o braço sobre o encosto. Não parecia ter outra pessoa no carro, a menos que estivesse deitada (fls. 313 – mídia audiovisual).

Juliano França Ribeiro de Lima, testemunha comum, disse que no final de seu dia de trabalho, no fundo de uma oficina, o portão estava aberto para um rapaz guardar o carro. Recorda-se de, na ocasião, ouvir a batida da porta de um veículo. Depois um homem passou em frente à oficina, mas não se lembra da fisionomia. Logo em seguida, viu um carro branco passar com uma moça dirigindo. Pouco mais tarde, soube do roubo no PC Pneus. Não chegou a ver ninguém descer, pois estavam atrás do portão. Quando viu a moça no veículo, parecia estar sozinha. Não viu se tinha mais gente no carro, só viu a moça, até porque o vidro estava aberto. Todavia, não é capaz de afirmar com certeza se ela estava sozinha no veículo (fls. 313 – mídia audiovisual).

O conjunto probatório é bastante robusto para assegurar a autoria do crime, não havendo sequer evidências de que os fatos tenham ocorrido de outra forma que não aquela apontada na denúncia, de acordo com a prova oral, notadamente pelas versões firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

A versão de excludente de culpabilidade da acusada restou absolutamente isolada de todo o conjunto probatório.

De início, tem-se a narrativa do representante da vítima que afirmou ter sido abordado por dois indivíduos, um deles armado, que colocaram a arma em sua cabeça e perguntaram por uma pasta azul. Eles tinham ciência de que era ali que se guardava o dinheiro do pagamento dos funcionários. Todavia, no dia, o pagamento já havia sido feito e, dado o fato de a loja estar cheia, os homens fugiram com apenas R\$ 30,00 (trinta reais).

A polícia militar foi acionada e compareceu ao local, vendo as imagens das câmeras de segurança, conforme narrado pelas testemunhas Iara e Wanderson.

Nesse meio tempo, o policial militar de folga Sandro viu, na rua de trás do PC Pneus, sem ter ciência do roubo, dois indivíduos andando rápido e trocando de roupa. Acionou, então, o 190 e relatou o que viu, tomando conhecimento do que acontecera no estabelecimento ali perto. Logo em seguida, viu quando uma mulher chegou sozinha ao local e parou para que os dois homens embarcassem. Um entrou no banco da frente e outro, no banco de trás. Continuou o acompanhamento, a todo momento no telefone, passando as informações à Polícia Militar, que tentou a abordagem mais a frente. Fizeram com que a motorista parasse o veículo, mas ela avançou o carro contra um dos policiais que teve que desviar para não ser atropelado. Esse agente, então, disparou contra o veículo que, todavia, conseguiu evadir-se.

Concomitantemente, a equipe de Iara e de Wanderson se deslocavam até a residência da ré, proprietária do veículo que empreendera fuga e, no local, encontraram-na juntamente com sua colega Raissa. Abordaram, ainda, o homem que morava na casa dos fundos, com que foram apreendidas munições e sementes de maconha.

Raissa, ouvida em juízo, disse que recebeu ligação da ré, que estava muito agitada, e foi buscá-la. Ela havia dito apenas que o pneu de seu carro estourou e que queria ser levada a um borracheiro, mas, antes, precisava passar em casa. Pouquíssimo tempo depois de chegarem na casa de GEÓRGIA a polícia chegou ao local.

Em arremate, a testemunha Leandro afirmou que ouviu a porte de um carro bater próximo ao local dos fatos, depois, passou um homem e, então, visualizou GEÓRGIA passar em um carro branco. Embora não pudesse afirmar que ela estava sozinha, viu apenas ela no veículo.

A ré, por sua vez, afirma que foi abordada por dois indivíduos, perto de sua casa, um moreno magro e outro branco mais forte, um deles armado, que obrigaram-na a dirigir até próximo ao estabelecimento vítima, quando um deles desceu e encontrou um terceiro indivíduo. Saíram a pé do local.

O outro, teria ficado no carro, no banco de trás e a forçou a dirigir para outro local e, depois, pegar os outros dois homens.

Narrou que dirigia seguindo as ordens deles e, quando uma viatura parou em sua frente, parou o carro. Contudo, um deles engatilhou a arma e a obrigou a dirigir. Por isso, avançou o carro contra o policial e seguiu em frente, até que eles a deixaram e ela parou o veículo que estava com o pneu furado.

Solicitou ajuda de sua amiga Raissa e nada disse sobre a experiência que acabara de passar por medo, uma vez que disseram que sabiam onde ela mora e que tinha uma filha.

Foram para sua casa, local em que foi presa.

Essa versão, contudo, apresenta falhas na narrativa e não se presta a afastar todo o restante dos elementos probatórios.

A um tem-se que, de acordo com a vítima, os indivíduos que entraram em seu estabelecimento e o renderam eram, um mais moreno e magro e o outro branco e mais forte. Exatamente as mesmas características passadas pela ré como os indivíduos que supostamente a abordaram.

Não soa crível, portanto, que um deles tenha ficado no carro e que o outro tenha se encontrado com um terceiro que tivesse exatamente as mesmas características físicas do que ficou com ela no veículo. Essa versão parece ser criada para tentar fazer passar uma tese de excludente de culpabilidade, mas não se sustenta.

Ademais, o policial militar que no dia estava de folga asseverou que a mulher que dirigia o carro quando foi buscar os dois indivíduos que possivelmente fugiram do local do roubo estava sozinha. Ele afirmou, todavia, às perguntas da defesa, que não poderia ver se alguém estivesse deitado no banco.

Contudo, a própria ré, ao ser interrogada, disse que a todo momento os indivíduos que a "ameaçavam" estavam sentados. Portanto, não poderia o policial ter se confundido.

O fato de no veículo haver encosto no banco, conforme alegado às fls. 326, poderia fazer o Policial Militar se confundir imaginando que houvesse mais gente no veículo e não menos. Todavia, ele foi preciso ao afirmar que havia apenas um homem no banco de trás, o qual estava, inclusive, com o braço por cima do banco, provavelmente olhando para trás, para notar se havia perseguição, como de praxe em ocasiões similares.

Assim sendo, assiste razão ao parquet em questionar se a ré estava sozinha no veículo enquanto o roubo acontecia e os fatos se deram como ela narrou, poderia ela ter fugido. Mas o que se observou é que a ré foi incumbida da função de levar os indivíduos ao local dos fatos e empreender fuga depois do roubo.

Tanto o é que Sandro os acompanhou depois que um entrou no banco da frente e outro no banco de trás. Antes de ser abordada pela polícia, GEÓRGIA dirigia com calma e não parecia estar sob a mira de uma arma de fogo.

Também não há se falar em participação de somenos importância, tendo sido consistente a tarefa atribuída à ré que obteve êxito inclusive em livrar os demais envolvidos e sequer apontou-os à Autoridade Policial.

Sendo assim, a autoria é certa e repousa na pessoa da acusada.

Passa-se a análise das causas de aumento de pena.

Apesar de não constar nos autos laudo pericial da arma de fogo utilizada para a intimidação das vítimas, a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, foi comprovada por outros meios de prova, mormente pelo depoimento do representante legal da vítima, Sr. Paulo César Telis Cardoso, no sentido de que foi ameaçado por arma de fogo.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado:

Ementa

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA.

PRESCINDIBILIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DO ARTEFATO ATESTADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE APENAS NO NÚMERO DE QUALIFICADORAS.

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 443, DESTA CORTE. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA MECÂNICA DELITIVA E NA MAIOR PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. 2. Na hipótese dos autos, o emprego da arma restou cabalmente atestado pela própria vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a causa de aumento de pena em questão. 3. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 443 do STJ. 4. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor no apenamento, bem como na mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego de arma de fogo para o cometimento da infração, bem como a ocorrência do concurso de pessoas, circunstância que evidencia a acentuada periculosidade do paciente. 5. Ademais, em respeito aos ditames de individualização da pena e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não deve ser tratado de modo idêntico agente que se utiliza de arma branca ou imprópria para a prática do delito de roubo e aquele que faz uso, por exemplo, de revólver, pistola ou fuzil com a mesma finalidade, sendo certo que a diferença entre as condutas deverá ser feita, justamente, no estabelecimento do regime prisional. 6. Habeas corpus parcialmente concedido tão somente para determinar ao juízo monocrático que redimensione a pena imposta ao paciente, reduzindo a 1/3 (um terço) a majoração decorrente das duas causas de aumento do roubo, devendo, ainda, readequar proporcionalmente a pena de multa. (HC 199215 / SPHABEAS CORPUS2011/0046904-9 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150). Órgão Julgador. T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/10/2011. Data da Publicação/Fonte. DJe 11/11/2011).

O concurso de pessoas previsto no inciso II, § 2º, do artigo 157 do Código Penal, também foi devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas, sob o crivo do contraditório, no sentido de que a ré atuou no roubo juntamente com outro dois indivíduos, pouco importando que não tenham sido identificados, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Logo, uma vez verificada a materialidade do crime e não havendo dúvidas quanto à autoria e tampouco constatada qualquer excludente de ilicitude, a condenação da ré.

Passa-se a dosar a pena.

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, acusada primária (fls. 37/38), a pena base deve ser fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por fim, presentes as causas de aumento do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, considerado o concurso de agentes e do art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo. Embora entenda o juízo a cumulação de ambas as causas de aumento, pelas peculiaridades do caso, em que a arma não estava na posse da ré e inexistir prova de que ela exerceria comando sobre os demais agentes, salutar a aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único do mesmo diploma legal, adotando-se apenas uma causa de aumento, exasperando-se a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Pela quantidade da pena, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Pela quantidade de pena, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão de sua execução.

Fixa-se o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR ré GEORGIA DE SANTIS, R.G. n. 44.252.012-SP, filha de Jorge de Santis e Rosângela Aparecida Lima de Souza, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

Persistentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, considerando-se que, quando deferida à ré sua prisão domiciliar, houve seu descumprimento deliberado e, ainda se encontra apreendida em feito símile, o que também deve ser observado para a revogação do benefício, demonstrando-se a insuficiência de medidas diversas da prisão para cessar a reiteração delitiva. Indefero-se a ré o recurso em liberdade, por este feito. Recomende-se a ré no estabelecimento penal em que se encontra. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Ainda que subtraído o tempo de prisão processual, não se verifica lapso suficiente à progressão de regime, na forma do artigo 112, inciso III da LEP, o que somente ocorreria depois de cumprida 25% (vinte e cinco por cento) da pena, caso mantida a pena ora fixada.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88 e complemente-se a guia de recolhimento. Após arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Verifica-se que os celulares apreendidos já foram restituídos (fls. 244/247 - item 9 e fls. 314). Igualmente, ocorreu a devolução do veículo GM/Celta de placa DNZ5D36, uma vez que não demonstrada que teria origem ilícita (fls. 169).

Quanto às luvas apreendidas - lacre 009748, reconhecida a ausência de espaço físico na delegacia de polícia, intime-se a ré para manifestar, por intermédio de sua patrona, em 30 (trinta) dias, o interesse em sua devolução. Não havendo manifestação, autorizo, desde já, sua destruição, oficiando-se a delegacia de polícia.

Quanto ao veículo Chevrolet/Prisma, de cor branca, placa OQN3878, como nada postulou a respeito de sua destinação o Ministério Público e inexistindo provas de que tenha sido adquirido de origem ilícita, determina-se, desde já, seu desbloqueio. Anote-se o necessário junto ao Renajud.

Defiro o requerido pela acusação às fls. 241, último parágrafo, e condeno a ré a devolver a pessoa jurídica vítima a quantia subtraída de R\$ 30,00 (trinta reais), com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Condeno-a, ainda, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's e indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de documento comprobatório da hipossuficiência financeira e declaração de posse, por parte dela.

P. I. C.

Barretos, 06 de outubro de 2022

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA